



ORDENANZA N° 1.210

ESPECTACULOS TEATRALES, ESCENICOS O FILMICOS

TITULO I

AMBITO DE APLICACION

Art. 1°: LA presente Ordenanza regirá para toda sala o local cerrado o abierto, de entrada pública libre o limitada, gratuita u onerosa, donde se presenten espectáculos teatrales o escénicos y/o proyecten películas o collillas cinematográficas, cortometrajes, diapositivas, etc., que le competen a la Municipalidad de Alta Gracia.

RESPONSABLES:

Art. 2°: LOS empresarios que organicen o patrocinen de cualquier manera dichos espectáculos y/o propietarios de las salas o locales donde se realicen serán directa y solidariamente responsables del cumplimiento de las // disposiciones de la presente Ordenanza.-

TITULO II

DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS

CAPITULO I

DE LA CALIFICACION:

Art. 3°: TODOS los medios de publicidad o propaganda que se utilicen para anunciar la presentación de un espectáculo teatral escénico o fílmico, deberán contener la calificación del mismo anunciando claramente acerca de la edad del público menor que puede presenciarlos o en su caso la prohibición a la concurrencia de menores.-

Art. 4°: PARA el caso de películas, films, cortometrajes, etc., se indicará la / calificación que haya establecido el Instituto Nacional de Cinematografía. Cuando se trate de representaciones teatrales o escénicas, se indicará la última calificación acordada por el Organismo pertinente, ya / sea en el orden nacional, provincial o municipal.-

Art. 5°: EN el supuesto de espectáculos fílmicos, teatrales o escénicos que ca recieran de calificación previa, los responsables indicados en el Art. 2° de la presente Ordenanza, deberán solicitarlo con veinte (20) días de anticipación como mínimo, por ante la Municipalidad de Alta Gracia. Las actuaciones pasarán a la Comisión Calificadora.-

Art. 6°: SIN perjuicio de lo establecido, mediante resolución fundada se podrá disponer la prohibición de cualquier película u obra teatral, aún cuando éstas contasen con la aprobación de organismos nacionales, provinciales o municipales, si se considerase que su exhibición atenta contra / la moralidad y buenas costumbres de la población de este Municipio. Así mismo y bajo los mismos fundamentos y procedimientos, el Departamento / Ejecutivo podrá modificar la calificación de cualquier espectáculo con-



...////

/templado en la presente Ordenanza.-

CAPITULO II

DE LA COMISION CALIFICADORA

- Art. 7°: El Departamento Ejecutivo designará anualmente una Comisión integrada por tres miembros titulares y dos suplentes, entre los funcionarios y el personal de esta Municipalidad, la que una vez constituida elegirá en su seno un presidente y un secretario, y dictará un reglamento a los fines de su funcionamiento interno.-
- Art. 8°: La Comisión Calificadora entenderá necesariamente emitiendo dictamen en todo caso o situación en que sea menester calificar alguno de los espectáculos regidos por la presente Ordenanza, así como en todo reclamo o diferendo que se suscite con motivo de su aplicación.-
- Art. 9°: UNA vez recibido el pedido de calificación o las actuaciones motivo / de algún reclamo o diferendo, la Comisión contará con diez (10) días calendarios improrrogables para emitir su dictamen y elevar lo actuado al Departamento Ejecutivo para su resolución.-
- Art. 10°: LOS miembros de la Comisión Calificadora durarán un (1) año en sus / funciones, no podrán ser reelectos para periodos consecutivos y se re_novarán totalmente al finalizar el ejercicio, continuando en sus funcio_nes hasta la constitución efectiva de la nueva Comisión.-

CAPITULO III

DE LAS PROHIBICIONES

- Art. 11°: QUEDA prohibido en los locales indicados en el Art. 1°, la realización de cualquier espectáculo teatral, escénico o fílmico que por sus características sea inmoral, obsceno o pornográfico o que por sus modos de / expresión lesione la decencia pública o ultraje las buenas costumbres, use términos procaces, importe demostraciones de perversión o atente / contra el estilo de vida nacional o las instituciones fundamentales de la Nación.-
- Art. 12°: ESTA prohibida la publicidad o propaganda de espectáculos públicos me_diante la exhibición y/o distribución de grabados, fotografías, afiches, programas, carteles, volantes ilustrados, etc., que resulten atentatorios contra la moral, ya sea en sus ilustraciones o en sus textos.-
- Art. 13°: QUEDA prohibido a quienes intervengan o protagonicen cualquier espectá_culo en los lugares indicados en el Art. 1°, presentarse en público des_nudos o con ropas que resulten lesivas a la decencia del público en re_lación al tipo de espectáculo en que se exhiben; queda asimismo prohibi_do a quienes intervengan en el espectáculo, despojarse en público de la

////...



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

...///

/ropa que usaren.-

Art. 14°: NO será permitida la presencia de menores en las salas donde se realicen espectáculos públicos que sean prohibidos para los mismos, en razón de la calificación o que no fueran acompañados por sus padres o representantes legales en espectáculos calificados como "inconvenientes". Quedan exceptuados de la presente disposición los menores de hasta dos (2) años de edad acompañados por personas mayores.-

Art. 15°: NO está permitida la propaganda de películas o espectáculos prohibidos o inconvenientes para menores durante la exhibición de programas aptos para todo público.-

TITULO III

DE LAS PENALIDADES Y RECURSOS

Art. 16°: HASTA tanto no se prevean nuevos montos en la Ordenanza Tarifaria anual / las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza serán penadas de la siguiente manera:

- a) Por la realización de cualquier espectáculo fílmico o teatral que observe alguna de las características indicadas en los Art. 11° y 13°, / multas graduables entre PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 250.000.-) a PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 2.500.000.-) de acuerdo a las circunstancias y gravedad de los hechos;
- b) Por la publicidad o propaganda de los espectáculos a que se refiere la presente Ordenanza mediante la exhibición y/o distribución de grabados, fotografías, afiches, volantes, etc., que resultan atentatorios contra la moral, multas graduables entre PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000.-) a PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$ 1.500.000.-), de acuerdo a las circunstancias y gravedad de los hechos;
- c) Por la omisión de consignar la calificación del espectáculo, producida / por la autoridad pertinente, en los afiches, volantes, programas y demás medios de publicidad y/o propaganda, multas graduables entre PESOS CIEN MIL (\$ 100.000.-) a PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000.-), de acuerdo a las // circunstancias y gravedad de los hechos;
- d) En los espectáculos de exhibición restringida a cierta clase de público (prohibición o inconveniencia para menores, etc.) se aplicará a los responsables una multa de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000.-) por cada espectador admitido en infracción;
- e) Por la exhibición de films o presentación de obras teatrales o escénicas sin contar con la calificación previa de los organismos competentes en / el orden Nacional, Provincial o Municipal, según corresponda y/o la propaganda de películas o espectáculos prohibidos o inconvenientes para menores durante la exhibición de programas aptos para todo público; multas graduables entre PESOS CIEN MIL (\$ 100.000.-) a PESOS UN MILLON // (\$ 1.000.000.-), de acuerdo a la circunstancia y gravedad de los hechos.-

Art. 17°: EN las infracciones previstas en los incisos a), d) y e) del artículo anterior, las multas podrán ir acompañadas de la clausura del local por el término de tres (3) a cinco (5) días, duplicándose sucesivamente los máximos / previstos en caso de reincidencias.-

Quando se cometieren reincidencias en las infracciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior, podrá disponerse la clausura de la sa-

///...



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

156

000357

...///

/la o local por un término de tres (3) a cinco (5) días, duplicándose los mismos en caso de nuevas infracciones y sin perjuicio de las multas que correspondieren.-

Art. 18°: CONSTATADAS las infracciones, las sanciones previstas en los Arts. 16° y 17° serán aplicadas por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto, sin perjuicio de efectuar las denuncias penales que correspondieren (Arts. 128° - 129° del Código Penal).-

Art. 19°: DE los recursos que se interpongan se correrá vista a la Comisión Calificadora quien emitirá dictamen conforme a lo previsto en los Arts. 8° y 9°.-

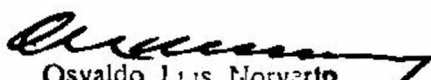
Art. 20°: ESTA Ordenanza comenzará a regir a partir del día 1° de enero de mil novecientos ochenta y uno, quedando derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.-

Art. 21°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al R.M. y archívese.-

ALTA GRACIA, 11 de diciembre de 1980.-

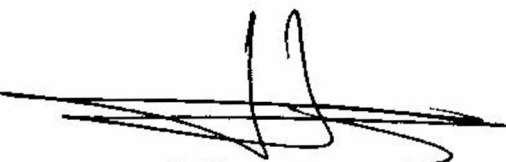

Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO




Osvaldo Luis Norberto
CAPITAN (P)
INTENDENTE MUNICIPAL


Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA


DR. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOM
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

157

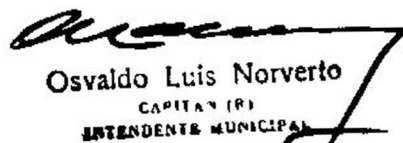
000358

FUNDAMENTOS

Dado la necesidad de reglamentar en el tema de higiene urbana lo referente a conservación de fachadas, lavado de / veredas y lavado de vehículos en la vía pública, con un / propósito de orden estético en el primer caso y con miras a un uso racional del agua en los restantes, a fin de evitar el derroche y continuo escurrimiento de agua por las / cunetas que ocasiona progresivos deterioros en el pavimento, es que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos estima conveniente aprobar el presente Proyecto de Ordenanza.-


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Osvaldo Luis Norverto
CAPITAN (R)
INTENDENTE MUNICIPAL